

0001184-73.2016.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... conta da efetiva prática do crime de tráfico pelos acusados. Com efeito, os agentes policiais, são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001184-73.2016.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001184-73.2016.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 271/2016 - 2º Distrito

Policial de Diadema, 2279/2016 - 2º Distrito Policial de Diadema

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Roberto do Carmo Souza e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kleber Leles de Souza

Vistos,

EDGAR SIMIÃO DE LIMA, portador do RG n.º 51.650.633-X/SSP-PE, e CPF 045.326.844-71, consoante qualificação a fls. 86/91 dos autos em apenso (nº. 0000405-14.2018.8.26.0161), e fls. 213/219, 220 e 299 destes autos, mas também qualificado como EDGAR SIMÃO DE LIMA, portador do RG n.º 65.153.571-2/SSP-SP, e CPF n.º

242.161.678-61, consoante consta de fls. 227 destes autos, filho de José Simão Sobrinho e Maria Olímpia de Aquino, natural de Caetes-PE, nascido em 29/01/1968, está sendo processado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (redação anterior) e no artigo 304, caput, c.c. artigo 297, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, todos combinados na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 25 de agosto de 2016, por volta das 11h26min, na Rua Prudente de Moraes, no cruzamento com a Rua Pau do Café, bairro do Casa Grande, nesta cidade e Comarca de Diadema, recebeu e portou arma de fogo de uso permitido, consistente no revólver de calibre 38, da marca Taurus, com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos intactos, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, após os fatos acima indicadas, e no período compreendido entre os dias 25 de agosto de 2016 e 19 de outubro de 2017, atuando de forma continuada, o

réu fez uso de documento público falsificado, consistente na carteira de identidade (RG) em nome de Carlos Roberto do Carmo Souza (fls. 20).

Inicialmente houve processamento e instrução do feito em relação a Carlos Roberto do Carmo Souza, sobrevivendo o trancamento da ação penal ante o erro quanto à identidade física com a declaração da nulidade ab initio, nos termos do artigo 95, IV do Código de Processo Penal. (fls. 179). Com o procedimento instaurado e efetiva identificação do denunciado pelos autos nº 0000405-14.2018.8.26.0161, procedeu-se ao desarquivamento dos presentes autos e o regular processamento em face do acusado.

A denúncia foi recebida em 11/04/2022 (fls. 221/222). Preso preventivamente em 30/05/2022 (fls. 260/261), o réu foi citado (fl. 298) e constitui d. Advogado que apresentou sua defesa inicial às fls. 292/295.

Em audiência uma foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu ao final.

Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provada autoria e materialidade delitiva. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo legal, bem como fixação do regime inicial intermediário, sem a possibilidade de recorrer em liberdade.

O D. Advogado de defesa pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, fixando-se o regime aberto, e a possibilidade do acusado recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação penal é PROCEDENTE.

Inicialmente anoto que foi acolhida questão de ordem apresentada pela defesa, para correta identificação do acusado, em face dos meios disponíveis.

Isto porque, de acordo com a prova colhida nesta data, bem como dos elementos documentais juntados aos autos, o acusado possui dois registros de identidade e dois números de CPF, ambos emitidos em distintos Estados da Federação, qualificando-se como EDGAR SIMIÃO DE LIMA e também como EDGAR SIMÃO DE LIMA, filho de José Simão Sobrinho e Maria Olímpia de Aquino, nascido em 29/01/1968 em Caetes-PE, portador do RG nº 65.153.571-2/SSP-SP, CPF nº 242.161.678-81, e também do RG nº 51.650.633/SSP-PE, CPF nº 045.326.844-71.

Tais dados de qualificação devem constar dos documentos emitidos nestes autos, a fim de correta identificação do réu.

Com relação aos crimes apurados nestes autos, a materialidade delitiva do crime de porte de arma de fogo vem estampada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão da arma de fogo e projéteis de fl. 11, laudo pericial de fls. 80/82 constatando a integridade dos projéteis, laudo pericial atestando a aptidão da arma de fogo (fls. 163/165). Ressalto que: basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. (AgRg no REsp n. 1.695.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021).

Já o crime de uso de documento público falso está caracterizado pelos documentos que instruem o apenso n.º 0000405-14.2018.8.26.0161, notadamente fls. 51, 55, 59/61, pelo termo de interrogatório de fls. 89/90, pelo termo de audiência destes autos (fls. 172/173). Ressalto que, de acordo com precedente jurisprudencial ora citado, "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no art. 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1833274/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 22/09/2020).

A autoria é inconteste, em desfavor do réu.

Os policiais militares em sede policial (fls. 4 e 6) informaram que se encontravam em patrulhamento preventivo, momento em que na Rua Prudente de Moraes foram

solicitados por um popular, o qual indicava que metros a frente, na esquina do Pau Café, haveria um indivíduo pardo, usando calça jeans, camiseta verde e tênis azul, o qual estaria armado, e foram ao local e avistaram tal indivíduo com as características informadas. Após a abordagem ao indiciado, localizaram em sua cintura uma arma do tipo revólver calibre .38, tambor de 5 tiros, totalmente municiada da marca Taurus, com numeração obliterada.

Em juízo perante o Juiz imparcial a testemunha Arthur confirmou ter abordado o acusado, e na sua posse havia uma arma de fogo municiada. Disse que o réu identificou-se como "Carlos", apresentando documento falso aos policiais, os quais não perceberam a falsificação. O réu foi conduzido à autoridade policial. A testemunha recordou-se de ter participado de outra audiência no fórum, em 2017, e lembra-se de que a pessoa que esteve na audiência na época não era a mesma pessoa que abordara. Em juízo, reconheceu o acusado como sendo o indivíduo abordado em razão dos fatos constantes da denúncia.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Fábio prestou depoimento no mesmo sentido, confirmando ter localizado a arma de fogo municiada na posse do acusado. Disse que ele identificou-se como "Carlos", e apresentou documento aos policiais. Recordou-se de que em outra audiência perante este Juízo, a pessoa identificada como sendo o acusado nestes autos não era a mesma que ele havia abordado. Reconheceu o acusado em audiência como sendo o mesmo indivíduo vinculado à ocorrência apurada nestes autos.

A testemunha Rosimeire Neves Alves, servidora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede judicial, descreveu os procedimentos que são seguidos para o cumprimento das medidas cautelares fixadas pelo Juízo, confirmando que há exigência de apresentação de documentos pessoais por aqueles que se apresentam no fórum. Reconheceu o documento de fl. 59 como sendo o formulário utilizado para este controle.

A testemunha Marcus Vinicius Rotondo, policial civil, em seu relatório de investigação policial às fls. 82 dos autos em apenso (0000405-14.2018.8.26.0161), informou que no momento da captura do réu, não se encontrava com documento de identificação para que pudesse comprovar sua identidade, sendo coletadas as suas impressões digitais e com o respectivo encaminhamento ao Instituto de Identificação "Ricardo Gumbleton Daunt" para que pudesse ser comprovada a sua identidade. A identificação restou positiva para o RG Criminal nº 51.650.633, para a pessoa de Edgar, e ao realizar buscas no sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor oriundo da Vara Única da Comarca de Caetés-PE.

Em sede judicial, a testemunha declarou que fez o procedimento de encaminhamento dos dados do réu para sua correta identificação, sobreindo resultado positivo para a pessoa de Edgar.

O então indiciado, extrajudicialmente, em um primeiro momento, ainda se identificando como Carlos, ficou-se silente (fl.7). Posteriormente, em solo policial (fls. 89/90 dos autos em apenso), declarou que em razão de ter em seu desfavor um mandado de prisão pela Vara da Comarca de Caetés-PE, devido ter praticado um homicídio, adquiriu uma cédula de identidade, no centro de Diadema, sendo ali inserido a qualificação de uma pessoa totalmente desconhecida, passando assim a utilizá-la como seu documento pessoal em qualquer local que solicitassem a sua identificação pessoal. Quanto ao documento, informou que foi adquirida por uma pessoa que alegou desconhecer, e sendo paga a quantia de R\$ 1.000,00. Com relação a posse de arma de fogo, alegou ter adquirido de uma pessoa desconhecida no município de São Paulo pelo valor de R\$ 1.800,00.

Sob o crivo do contraditório, o réu identificou-se como Edgar Simião de Lima. Admitiu o porte da arma de fogo, aduzindo que trabalhava como segurança à época, e estava sendo ameaçado. A arma era utilizada para se defender. Confirmou ter utilizado o documento falso, em nome de um desconhecido, em razão de um "problema" que tinha com a justiça de seu Estado de origem (Pernambuco). Disse estar arrependido. Ao final da audiência, por ocasião dos questionamentos decorrentes da questão de ordem apresentada pela defesa, admitiu que foi emitida uma cédula de identidade em seu Estado de origem, bem como um CPF, e que perdeu tais documentos.

Confirmou ter emitido novo RG e novo CPF no Estado de São Paulo.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos delitos em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, quer pela confissão judicial do réu, quer porque essa prova não é única e veio corroborada pelos depoimentos das testemunhas, quer pelos laudos periciais que constatarem a aptidão da arma de fogo e os projéteis (fls. 80/82 e 163/165), tudo sem prova contrária ou favoráveis ao acusado, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura.

No tocante ao crime do porte de arma de fogo, incontestemente a conduta perpetrada pelo agente, em destaque os depoimentos dos policiais militares, coesos e harmônicos em ambas as fases da persecução penal, sendo que em patrulhamento de rotina, após serem informados acerca de um indivíduo com determinadas características de vestimentas transitando com uma arma de fogo, exitosa foi a abordagem ao agente com posse do armamento em sua cintura.

Os agentes públicos de segurança sequer o conheciam, razão pela qual os seus depoimentos têm valor como elemento cognitivo, pois nenhum motivo teriam para incriminá-lo injustamente. Neste sentido: "Aliás, não há razão para se desprezar a palavra dos policiais que dão conta da efetiva prática do crime de tráfico pelos acusados. Com efeito, os agentes policiais, são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão só e exclusivamente por serem policiais." (RJDTACRIM 42/215).

Ademais, conforme o laudo pericial acostado as fls. 163/165, ficou constatado que o revólver apreendido era apto, podia ser eficazmente utilizado na realização de disparos, além de ter atestado a numeração suprimida, facilmente observada pelas fotografias integrantes do exame. No mais, o laudo de fls. 80/82 constatou a integridade de cinco munições.

Ainda assim não fosse, a tese de excludente de ilicitude em razão de ameaças, não o exime de culpa e responsabilidade, como quer fazer crer. Nesse sentido tem-se: "A alegação de que o agente portava arma devido ao medo de ser vítima de crimes, uma vez que é obrigado a transitar por locais perigosos, não justifica a falta do porte, nem exclui a ilicitude da conduta. Se assim não fosse, o tipo penal quase nunca teria aplicação, ficando ao talante do subjetivismo das alegações do agente (Comentários à Lei n. 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento, 3.^a Ed., por Fernando Capez, pág. 122). Ainda: "Posse de arma de fogo: Legítima defesa potencial - portar arma, sem autorização legal, sob o pretexto de estar ameaçado de morte por alguém não pode ser motivo para excluir a ilicitude da conduta". Nessa ótica: TJRJ, Ap. 2005.050.04595, 7.^a. C, rel. Maria Zélia Procópio da Silva, outubro 2005, v.u.). Isso porque, antes de se encontrar em estado de legítima defesa, portava anteriormente armamento em desacordo com a lei, praticado o crime. Pondero que sequer as supostas ameaças foram comprovadas nos autos.

A responsabilidade do réu pelo crime de uso de documento falso está comprovada pela robustez das provas carreadas aos autos, em especial os diversos agentes públicos que foram ludibriados em seu mister.

Trata-se de crime formal, perfazendo-se com a simples utilização do documento falso, independentemente do efetivo benefício ou do dano ocasionado a outrem. A conduta comissiva do acusado é grave, pois o documento foi capaz de enganar terceiros.

A ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento falso, que se consuma com a simples utilização de documentos comprovadamente falsos, dada a sua natureza de delito formal. Nesse sentido: "[...] O crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) se consuma com a simples utilização de documento comprovadamente falso, dada a sua natureza de delito formal. 3. A condenação, na hipótese, está lastreada na prova documental, testemunhal e na confissão do acusado; dessa forma, nos termos da orientação desta Corte, inexistindo prévia manifestação da defesa no sentido da necessidade de realização de exame pericial na

fase instrutória, não se vislumbra qualquer ilegalidade na condenação do paciente pelo delito previsto no artigo 304 do Código Penal fundamentada em documentos e testemunhos constantes do processo." (HC 133.813/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 02/08/2010 e HC 149.812/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 21/11/2011).

Ademais, a justificativa de utilização do documento para eximir-se de responsabilidade penal advinda de outro processo criminal não exclui a responsabilidade penal, eis que é assente o entendimento jurisprudencial de que o exercício da ampla defesa, na modalidade autodefesa, não abrange a conduta daquele que se atribui falsa identidade com a finalidade de se eximir de responsabilização penal.

Esse é o entendimento consolidado do E. STF, inclusive sedimentado pelo julgamento do RE 640.139 (Tema 478), também aplicável à hipótese dos autos, cujo tese assim restou redigida: "Tema 478: O princípio constitucional da autodefesa (art. 5.º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)".

E não se cogita de atipicidade da conduta pela alegada ausência de voluntariedade na exibição do documento, já que as provas, respaldadas na própria confissão do réu, apontam que ele dolosamente exibiu aos policiais o documento falso com o intuito de se ver livre da Justiça, já que era tido como procurado, além do fato de não lhe ser inexigível conduta diversa no momento da abordagem policial e posteriormente a apresentação ao Tribunal de Justiça, pois apenas lhe foi exigido a exibição de documentos, sendo de sua conduta voluntária a exibição do falsificado. Vê-se, pois, que os depoimentos coligidos são coerentes e convergentes em consonância com as provas periciais, não tendo sido descaracterizadas pela defesa, devendo ser levadas em conta e são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando suficientemente demonstrada a autoria do réu em relação aos crimes imputados, não tendo o menor cabimento a pretensão defensiva de alcançar a absolvição a qualquer título que seja.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria os maus antecedentes do réu (fls. 231/232) devem ser considerados, pois: "Proibir a utilização dos maus antecedentes após cinco anos da extinção da pena retira do juiz a possibilidade de pôr em prática os princípios da isonomia e da individualização da pena", consoante atual entendimento exarado no Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Assim, em primeira fase, elevo as penas em 1/6, e fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de porte de arma de fogo e 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de uso de documento falso, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, a reduzir as penas em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de porte de arma e 02 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de uso de documento falso.

Em terceira fase, incide no caso concreto a continuidade delitiva para o crime de falsidade, pois preenchidos os requisitos do artigo 71, caput, do Código Penal, tendo em vista o lapso temporal, assim como o modus operandi dos delitos, conforme demonstrou a prova acima analisada, de modo que deve se proceder à exasperação da pena.

Caracterizada a continuidade delitiva, aplica-se a pena de um dos crimes aumentada de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do Código Penal). A fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de crimes cometidos, bem como com a análise da culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias. O réu através do artifício utilizado, ludibriando agentes públicos ante a apresentação do documento de identificação falsificado (período compreendido entre 25 de agosto de 2016 e 19 de outubro de 2017).

Isto posto, aumento a pena em 2/3 para o réu e a fixo em 03 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa para o delito de uso de documento falso.

Finalmente, pela regra do concurso material de crimes, como as penas obtidas, para torná-las definitivas em 06 anos e 04 meses de reclusão e 26 dias multa. Atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a quantidade da pena de um lado e de outro, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime prisional semiaberto.

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, porque as penas imputadas superam o valor permitido, além de não ser suficiente nem eficaz à reprovação da conduta e prevenção dos crimes praticados. Custodiado no curso do processo, o condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-lo inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ora: "(...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) " (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Este é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inseri dano § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena " (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Dispositivo:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra EDGAR SIMIÃO DE LIMA, também qualificado como EDGAR SIMÃO DE LIMA, filho de José Simão Sobrinho e Maria Olímpia de Aquino, nascido em 29/01/1968 em Caetés-PE, portador do RG nº 65.153.571-2/SSP-SP, CPF nº 242.161.678-81, e também do RG nº 51.650.633/SSP-PE, CPF nº 045.326.844-71, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (redação anterior) e no artigo 304, caput, c.c. artigo 297, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, todos combinados na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, e o faço para condenar à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 26 dias-multa, em regime inicial semiaberto e o pagamento da multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se no cárcere, com transferência para estabelecimento compatível como regime ora fixado (semiaberto).

Condeno ao pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal e certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da multa, e intimem-se os réus a pagá-la em 10 dias.

Oficie-se ao IIRGD e TRE, inclusive para as anotações devidas em relação à duplicidade de qualificações existentes em nome do acusado.
Sem prejuízo, oficie-se à Receita Federal do Brasil, para apuração dos fatos e regularização da situação cadastral do acusado, ante notícia de existência de dois números de CPF cadastrados em seu nome (CPF nº 242.161.678-81 e 045.326.844-71).
Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados.
Cumpra-se.

Diadema, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA